

1523414-84.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... não afasta a consumação do crime: HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523414-84.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523414-84.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2283153/2019 - 23º D.P. PERDIZES, 7681165 - 23º D.P. PERDIZES, 5132/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 5127/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2283153 - 23º D.P. PERDIZES, 5132/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 5127/19/323 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MIKAEL BARBOSA MONTEIRO FRANCO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

MIKAEL BARBOSA MONTEIRO FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal porque, no dia 27 de setembro de 2019, por volta das 13h18, na Rua Palestra Itália, altura do numeral 50, no Bairro de Perdizes, nesta capital, subtraiu para si uma bicicleta de marca/modelo Loopin, de

cor preta, avaliada em R\$ 834,89, pertencente a Douglas Gabriel Lima dos Santos (fls. 55/57).

Recebida a denúncia (fls. 59), o réu foi citado (fls. 76) e obteve suspensão condicional do processo (fls. 78). Descumpridas as condições impostas, o benefício restou revogado (fls. 104). Foi então apresentada resposta à acusação (fls. 107) e, afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 109), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de uma testemunha arrolada na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da tentativa, a imposição de regime prisional aberto, a substituição das penas na forma do artigo 44 do Código Penal e o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletins de ocorrência (fls. 10/19) e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 06).

O réu calou na fase policial (fls. 20).

Em juízo, Mikael confessou o furto, ainda que a seu modo. Encontrou a bicicleta descrita na denúncia largada no chão e a apanhou para si. Achou que algum viciado ("noia") a tinha abandonado na via. Chegou a parar em um bicicletaria e remendar os seus pneus. Quando pedalava pela Avenida Sumaré, sozinho, foi abordado por policiais militares e levado preso.

A vítima Douglas Gabriel Lima dos Santos disse ter deixado sua na bicicleta na via, em frente à sede de Uber Eats, e quando voltou para buscá-la deu por sua falta.

Noticiou o fato à polícia e, em poucos minutos, o acusado foi preso.

O policial militar Ubirajara da Silva Cavalcanti disse ter suspeitado ao avistar o réu e outro indivíduo em bicicletas nas proximidades do local do fato. Quando viram a viatura os agentes aceleraram em fuga e abandonaram uma ou duas bicicletas. Seu parceiro derrubou um deles com a abertura da porta da viatura. Com o apoio, então, conseguiu deter o acusado a cerca de uma quadra do local, na Avenida Palestra Itália. O dono da bicicleta foi encontrado depois, e ainda nem sabia do furto da bicicleta.

A condenação é de rigor.

O réu confessou a prática do furto.

Além disso, ele foi perseguido e detido pelo policial Ubirajara pouco após o crime, logo após ter abandonado a bicicleta subtraída na via pública. E na fase policial, no calor dos fatos, os policiais autuantes narraram a detalhadamente a prisão do réu.

A vítima, de sua parte, confirmou o furto sofrido.

O contexto probatório, nestes termos, é sólido e plenamente apto à responsabilização do agente. A prova colhida sob o contraditório, sobretudo a desavisada confissão, somada à prova inquisitorial estabelece um conjunto probatório sólido e plenamente apto ao édito condenatório.

O crime não foi tentado. Como evidenciou a prova, o agente teve a posse mansa e pacífica da "res", ainda que por curto espaço de tempo. É certo que a perseguição imediata não afasta a consumação do crime: HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata (STF - HC 92.922/RS 1ª T. Rel. Min. Marco Aurélio j. 19.05.2009 DJU 12.03.2010).

Passa-se à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Fixa-se sua pena-base no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O réu confessou o crime. As penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é o aberto.

Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por dez dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar MIKAEL BARBOSA MONTEIRO FRANCO como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por outros dez dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA